

주의 요구

1. 제 목 : 전문공사업종 확인 미흡

2. 관계기관 : ★병원

3. 내 용

가. 업무개요

★병원에서는 응급실 공사를 위한 임시 가시설 및 인버터 제어반 등 설치를 위해 [표 1]과 같이 공사 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ★병원 응급실 관련 공사 계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	비 고
응급실 설치 관련 임시 가시설 공사	'21. 4.26. ~ '21.10.31.	*****	○○○	여성기업
응급실 인버터 제어반 및 가열 제어반 설치 공사	'21. 7.30. ~ '21. 9.30.	*****	▶▶	-

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업의 등록 등) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면 1천5백만 원 이상의 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등)에서는 실내건축공사업 및 기계설치공사업의 업무내용을 [표 2]와 같이 정하고 있습니다.

[표 2] 전문건설업 업종별 업무내용

구분	건설업종	업무내용	건설공사 예시
전문 공사 업종	실내건축 공사업	· 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 실내 건축 및 목재구조물 등을 설치하는 공사	실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 목재 등을 사용한 칸막이 공사, 목재 구조물·공작물 등을 축조 혹은 장치하는 공사 등
	기계설비 공사업	· 건축물 등 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구 등을 조립·설치하는 공사	시설물에 설치하는 환기·공기조화·냉난방 설비공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기가·지능형제어시스템 등 자동제어공사

따라서 ★병원에서는 1천5백만 원 이상의 전문공사 추진 시, 해당 전문건설업 면허 등록여부를 확인하여 유자격업체와 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20~'21 ★병원 응급실 관련 공사계약 내역을 확인한 결과, 위 [표 1]에 제시된 임시 가시설 공사 및 제어반 설치 공사는 각각 실내건축공사업, 기계설비공사업으로 등록된 업체가 수행하여야 하나, 담당자의 잦은 인사이동으로 인한 관련규정 미숙지로 인해 전문건설업으로 등록되지 않은 무등록 일반사업자와 수의계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ★병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ AA이사는

- 전문공사 추진 시, 적격업체와 계약할 수 있도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)